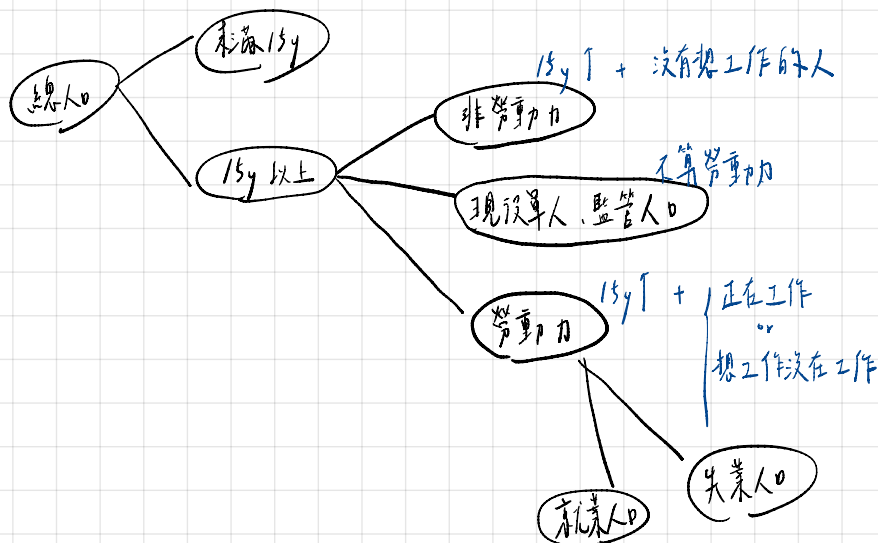


# 社會安全制度與勞動參與

## 1. 勞動參與

\* 勞動參與：參與市場勞動

(1) 勞動力 vs. 非勞動力



(2) 就業 vs. 失業人口

\* 勞動參與率：勞動力占15y以上人口(排除軍人、監管人口)的比例

$$\frac{\text{勞動力}}{\text{滿15y} - (\text{軍人} + \text{監管人口})} \times 100\%$$

\* 再生產勞動 / 家庭勞動 不算市場勞動 (無償勞動) / 家庭有給勞動

(3) 勞工權益

\* 勞工、雇主關係的建立：私法自治 / 契約自由 / 雙方自行訂定

- a. 個別勞動權的保障
- i. 勞動基準法：勞動條件最低標準 ex. 工時、工資、休假...
  - ii. 就業服務法：國民就業機會皆平等 (消極)
  - iii. 勞動事件法：審理勞動事件、勞動調解

b. 集體勞動權的保障

\* 集體協商條款：除非工會成員享有工會成員協商權的結果

- i. 工會法：勞工加入勞工組織 / 工會之權利 (團體協商權)
- ii. 團體協商法：組工會後，由工會與資方進行勞動協商之權利 (結果具強制性)
- iii. 勞資爭議處理法：工會有權採公開、妨礙資方正常營運的爭議行為 (團體爭議權) ex. 罷工

## 2. 社會安全制度

\* 社會安全：政府利用社會福利，保障人民生活權利，甚至提升生活品質

- (1) 社會保險：風險分擔 / 使用者付費 / 強制投保  
ex. 國民年金、健保、勞保
- (2) 福利服務：已達到基本生活條件下，追求更高的福祉  
ex. 無障礙設施
- (3) 社會救助：對未達到最低生活條件的族群，給予援助  
ex. 低收入補助、急難救助  
\* 具有急迫性、身分條件限制  
\* 最後一道防線
- (4) 社會津貼：促進特定群體生活條件  
ex. 農民津貼、老人津貼、生育津貼  
\* 符合資格則無條件給付

\* 其他：排富條款、所得漸進稅率